

1527672-69.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Antonio Maria Patiño Zorz

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 29ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/02/2022

... NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRATICADO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DO OFENDIDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL RATIFICADO EM JUÍZO. SÚMULA 83/STJ. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

29ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrahão Ribeiro nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1527672-69.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1527672-69.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2309908/2021 - 08º D.P. BRAS, 21378803 - 08º D.P. BRAS, 6193/21/108 - 08º D.P. BRAS, 2309908 - 08º D.P. BRAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ARTUR ALBUQUERQUE PINHO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Vistos.

ARTUR ALBUQUERQUE PINHO, qualificado nos autos, foi denunciado pela Justiça Pública como incurso no art. 157, caput, do Código Penal, porque, por volta das 16h20 do dia 12 de novembro de 2021, no curso da Rua José Joaquim Moredo, Canindé, nesta Comarca, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo contra Lucas Pego dos Santos, subtraiu para si um aparelho de telefonia celular e uma mochila contendo objetos de uso pessoal pertencentes ao ofendido.

Segundo remanesceu apurado, a vítima caminhava pelo local dos fatos em direção ao trabalho, ocasião em que o denunciado a abordou e exibiu um simulacro de arma de

fogo, exigindo a entrega do aparelho de telefonia celular e a mochila, no que foi atendido.

É dos autos que a vítima procurou uma base da Polícia Militar e noticiou o ocorrido, bem como a direção que o denunciado havia tomado. Os policiais militares partiram no encalço do denunciado e conseguiram detê-lo na posse do simulacro de arma de fogo e dos objetos pertencentes à vítima, motivo pelo qual foi preso em flagrante.

A denúncia, acompanhada do auto de prisão em flagrante, foi recebida em 22 de novembro de 2021 (fls. 80/82). O réu foi citado (fls. 103). A Defesa prévia foi apresentada (fls. 106/107). O recebimento da denúncia foi ratificado em 22 de janeiro de 2022 (fls. 110/112).

Na audiência de instrução foram ouvidas as vítimas e uma testemunha. O réu foi interrogado.

Nada foi requerido na fase do art. 402 do Código de Processo Penal.

As partes apresentaram alegações finais. O Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia, em razão das provas amealhadas. A Defesa, por seu turno, entendeu que havia insuficiência de provas e requereu a absolvição. Ofertou teses subsidiárias.

É o sucinto relatório.
Decido.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

Desde a fase inquisitorial foram arregimentadas provas do envolvimento do réu no crime a ele imputado.

A materialidade restou evidenciada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04), pelo boletim de ocorrência (fls. 26/30), pelo auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 11/12) e pela prova oral colhida.

No mesmo sentido, a autoria aponta para o increpado.

A vítima Lucas, ouvida em solo policial, declarou que no dia dos fatos seguia em direção ao trabalho no McDonald's do "Shopping D", quando foi abordado pelo acusado, que apontou-lhe o simulacro de pistola, mas que no momento acreditou ser uma arma de verdade. O indivíduo lhe ordenou que entregasse o celular e sua mochila, o que de pronto atendeu. Na sequência o agente empreendeu fuga na posse de seus pertences. Logo, avistou policiais militares que passavam pelo local, e os mesmo, saíram no encalço do acusado e conseguiram detê-lo. (fls. 10).

A testemunha Anderson, policial militar, ouvido na delegacia, declarou que no dia dos fatos, estava com sua equipe se direcionando para a base da polícia militar ambiental, quando foram solicitados pela vítima, LUCAS PEGO DOS SANTOS, o qual comunicou que acabara de ser roubado e apontou para onde o agente teria se evadido. Diante disso, rumaram na direção apontado e lograram êxito em alcançar e deter o acusado ainda na posse dos pertences da vítima. (fls. 07).

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Cristiano Flor, ratificando o depoimento de seu colega de ofício (fls. 08).

Interrogado em solo policial, o réu confessou a prática delitiva, alegando que roubou o celular da vítima para fins de vendê-lo e conseguir algum dinheiro, tendo em vista estar em situação de rua. (fls. 24).

Em juízo, a prova foi refeita.

A vítima Lucas informou que estava atravessando a ponte indo para o trabalho quando foi abordado pelo réu que lhe abordou e exigiu seus pertences, usando uma arma que posteriormente veio a saber que se tratava de um simulacro. Despojado dos pertences, seguiu o caminho e um minuto depois deparou-se com uma viatura, cujos integrantes foram informados do assalto e da direção tomada pelo agente. Não tardou três minutos até a polícia aparecer com a notícia da prisão do agente e da recuperação de seus pertences. Reconheceu o réu em juízo, sem dúvidas.

A palavra da vítima em crimes contra o patrimônio merece destaque. Ademais, a vítima não conhecia o réu anteriormente aos fatos narrados na denúncia, inexistindo qualquer indício de que quisesse incriminá-los, de forma injusta, por crime desta natureza.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRATICADO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DO OFENDIDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL RATIFICADO EM JUÍZO. SÚMULA 83/STJ. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A condenação do recorrente pelos delitos de roubo e de corrupção de menores foi fundamentada no depoimento da vítima na fase inquisitorial, posteriormente ratificados em juízo e em consonância com as demais provas existentes nos autos. Dessa forma, o aresto atacado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação. 2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, no crime de roubo, geralmente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios (...) 6. Agravo regimental não provido." (STJ, AgRg no AREsp 1381251/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019). (grifos nossos).

A testemunha Anderson estava transitando pela via com a viatura, sentido Marginal, quando foi acionado pela vítima que informou acerca do assalto sofrido e da direção tomada pelo assaltantes. A vítima ainda descreveu o agente do crime. Fez o retorno e foi na direção do réu em cima da ponte da Cruzeiro do Sul. Quando da aproximação, já visualizou o réu dispensar o simulacro de arma e os objetos. Nisso, o réu tomou uma atitude suspeita e se aproximou do parapeito da ponte e logo conseguiu deter o réu. Localizou a mochila da vítima junto com o réu. Indagado, o réu disse que tinha problemas com drogas e confessou a prática do delito.

É importante ressaltar que a palavra de agentes públicos que prestam depoimentos deve integrar irrestritamente o conjunto probatório, porquanto além de configurar importante elemento de prova, provém de funcionários que gozam de fé pública e prestam compromisso de dizer a verdade.

Interrogado, o acusado disse que já foi processado, mas já tinha cumprido toda a pena e estava há três meses na rua. É usuário de drogas. Sobre os fatos, confessou o roubo. Declarou que tinha acabado de sair da cadeia e estava procurando emprego, mas em razão do vício em drogas e da abstinência cometeu o delito para arrumar dinheiro. Quanto ao simulacro, conseguiu emprestado no local onde consumia drogas e álcool.

Pois bem.

O conjunto probatório apontou de forma segura a autoria do réu.

Vejamos.

A vítima narrou de forma clara e coesa a dinâmica em que se sucedeu a subtração do seu aparelho de telefone celular e mochila pelo réu.

No dia e hora dos fatos, caminha em direção ao serviço no Shopping D quando repentinamente foi abordado pelo réu que fazendo menção de estar armado, exigiu a entrega de seus pertences, o que obedeceu de imediato.

Corroborando a versão da vítima, os policiais militares ouvidos em juízo, disseram que no dia dos fatos quando estavam passando pelo local, foram acionados pela vítima que lhes informou o ocorrido e apontou a direção tomada pelo réu.

Os policiais seguiram na direção apontada e conseguiram localizar e der o réu ainda na posse dos bens da vítima subtraídos.

Em arremate, o réu confessou a prática do delito por motivos financeiros.

Assim, Autoria e materialidade comprovadas, é o que basta para o desfecho condenatório.

Passo à aplicação da pena.

Na primeira fase, atento às circunstâncias judiciais previstas no art. 59, caput, do CP, fixo a pena base em seu mínimo legal, 04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa. Na segunda fase, presentes duas circunstâncias agravantes de reincidência (condenação definitiva perante este Juízo, processo nº 0086058-02.2013.8.26.0050 - fls. 42 e 44; e perante a 02ª Vara Criminal de Santos, processo nº 1504311-74.2018.8.26.0536 - fls 155). Presente também a atenuante da confissão, o que compenso com uma das reincidências e ao final, exaspero a pena em mais 1/6, perfazendo 04 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa. Na terceira fase inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena a considerar, razão pela qual torno definitivo o quantum de pena fixado.

Em virtude da grave ameaça empregada na subtração e da reincidência, o réu não é passível de receber qualquer benefício.

Fixo a pena pecuniária em seu valor mínimo, por desconhecimento da condição financeira do réu.

Diante do exposto, julgo procedente o pedido para condenar ARTUR ALBUQUERQUE PINHO, qualificado nos autos, ao cumprimento das penas de 04 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa, no valor mínimo legal, por ter infringido o art. 157, caput, do Código Penal.

Iniciará o cumprimento da pena, seguindo os ditames legais, no regime fechado, em razão da quantidade de pena imposta, e da dupla reincidência, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do CP, interpretado a contrario sensu.

Não há mínima notícia de que o réu desempenhe alguma atividade, a demonstrar, neste momento, o revigoramento dos requisitos da custódia cautelar, mormente a necessidade da proteção da ordem pública e a garantia da própria aplicação da pena. Não poderá recorrer em liberdade. A propósito, o réu foi mantido preso durante a instrução, e não seria agora, com o reconhecimento do desvio de conduta, que seria devolvido à liberdade. Recomende-se.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 09 de fevereiro de 2022.

Antonio Maria Patiño Zorz
Juiz(a) de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA